



PUTUSAN

Nomor 2685 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Johansyah, S.H., selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., dan L. Narendra Putra Janis, S.H., LL.M., Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace, Blok C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. DEDY SURYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kencana Permai V/19, RT 02, RW 15, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan di Jalan Pondok Hijau I, Nomor 25, Kelurahan Pondok Indah, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erman Umar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Tim Advokasi Lubi Bandung, beralamat di Jalan Kaca Piring, Nomor 10, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022;
- 2. FAISAL A**, bertempat tinggal di Jalan H. Sijan, Kavling F, Nomor 12, Bukit Pratama, Kelurahan Lebak Bulus,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwansyah Putra, S.H., M.Kn., dan Suhartonny, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Elang Timur, beralamat di Jalan Cireunde Raya, Nomor 57-58, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023;

3. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni, Gang I, Blok E, Nomor 14, RT 03, RW 15, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 4. **M. GUNAWAN**, dahulu bertempat tinggal di Villa Ilhami, Blok D, Nomor 103, Karawaci, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI (BANK BPD BALI), berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Denpasar, Provinsi Bali, yang diwakili oleh I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yon Richardo, S.H., Kasdin Simanjuntak, S.H., M.H., Dede Prihantono, S.H., Lina Deviyanti Sinaga, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bravo & Associates, beralamat di Gedung AKA, Lantai 4, R. 401, Jalan Bangka Raya, Nomor 2, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dana-dana yang terdapat dalam rekening-rekening berikut dengan jasa giro yaitu sebagai berikut:
 - Rekening Nomor 076.005000607.001 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp16.967.353,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Rekening Nomor 076.005000607.002 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 076.005000607.010 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah)
 - Jasa Giro sebesar Rp38.073.730,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 259.001262312.001 (Rekening 259) atas nama Divisi Hukum dan Kepatuhan sebesar Rp50.294.004.862,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);Sepenuhnya menjadi hak milik dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak dan berwenang untuk mempergunakan dana tersebut untuk pengembalian dana *Deposit On Call* (DOC) kepada pihak Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil Rp178.278.375.810,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sepuluh

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar tunai, seketika, dan sekaligus lunas setelah diucapkan putusan dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar tunai, seketika, dan sekaligus lunas setelah diucapkan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 18 Januari 2018 tidak sah, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan banding, kasasi ataupun verzet;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Gugatan Penggugat cacat hukum/cacat formil karena kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);



4. Gugatan Penggugat *error in persona*;
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Tergugat I yang dianggap telah melakukan kesalahan telah mengajukan permohonan penetapan untuk membuka blokir Rekening Nomor 076.005000607.002 atas nama Dedy Suryawan dan Rekening Escrow Nomor 076.005000607.010 atas nama Dedy Suryawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diputus oleh Hakim Tunggal Iswahyu Widodo, S.H., M.H. dengan register Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel tanggal 18 Januari 2018;
2. Bahwa adapun tuduhan Penggugat tersebut dilatarbelakangi oleh Tergugat I mempunyai iktikad tidak baik karena melakukan penyalahgunaan hukum acara dengan mengajukan permohonan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel., melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi untuk memindahkan dana dari:
 - Rekening Nomor 076.005000607.010, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);



- Rekening Nomor 076.005000607.002, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Dengan total jumlah keseluruhan kedua rekening di atas sebesar Rp24.632.578.245,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ke Rekening Escrow tidak sah dan/atau cacat hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga yaitu:

- Rekening Nomor 076.005000607.010, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- Rekening Nomor 076.005000607.002, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

di Bank BNI (Tergugat Rekonvensi) Cabang Utama Majestik;

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah serta berhak atas rekening yaitu:

- Rekening Nomor 076.005000607.010, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- Rekening Nomor 076.005000607.002, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

di Bank BNI (Tergugat Rekonvensi) Cabang Utama Majestik;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan dana milik Penggugat Rekonvensi ke rekening, sebagai berikut:

- Rekening Nomor 076.005000607.010, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) yakni sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Nomor 076.005000607.002, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) yakni sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- 6. Menyatakan blokir dari Tergugat Rekonvensi terhadap:
 - Rekening Nomor 076.005000607.010, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - Rekening Nomor 076.005000607.002, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);di Bank BNI (Tergugat Rekonvensi) Cabang Utama Majestik tidak sah dan/atau cacat hukum;
- 7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membuka blokir atas kedua rekening milik Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - Rekening Nomor 076.005000607.010, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - Rekening Nomor 076.005000607.002, atas nama Dedy Suryawan (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
- 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana pada rekening pertama dan rekening kedua yaitu sebesar Rp24.632.578.245,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi apabila dana tersebut diterima dan digunakan oleh Penggugat

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



Rekonvensi dan tidak diblokir Tergugat Rekonvensi, maka wajar kerugian itu dapat dihitung sebesar 1% (satu persen) dikali Rp24.632.578.245,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yaitu sebesar Rp246.325.782,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 27 Juni 2006, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Bunga yang seharusnya diperoleh, maka sangat wajar apabila ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dikali Rp24.632.578.245,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yaitu sebesar Rp1.477.954.694,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 27 Juni 2006, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindikatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan gugatan Rekonvensi ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 22 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dana-dana yang terdapat dalam rekening-rekening berikut dengan jasa giro yaitu sebagai berikut:
 - Rekening Nomor 076.005000607.001 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp16.967.353,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Rekening Nomor 076.005000607.002 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 076.005000607.010 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - Jasa Giro sebesar Rp38.073.730,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 259.001262312.001 (Rekening 259) atas nama Divisi Hukum dan Kepatuhan sebesar Rp50.294.004.862,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);Sepenuhnya menjadi hak milik dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak dan berwenang untuk mempergunakan dana tersebut untuk pengembalian dana *Deposit On Call* (DOC) kepada pihak Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil Rp178.278.375.810,00

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



(seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), kepada Penggugat yang harus dibayar tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 18 Januari 2018 secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi - Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp5.207.000,00 (lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 35/PDT/2023/PTDKI., tanggal 24 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 22 April 2020 sekedar mengenai jumlah ganti rugi serta pihak yang dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dana-dana yang terdapat dalam rekening-rekening berikut dengan jasa giro yaitu sebagai berikut:
 - Rekening Nomor 076.005000607.001 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp16.967.353,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Rekening Nomor 076.005000607.002 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 076.005000607.010 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - Jasa Giro sebesar Rp38.073.730,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 259.001262312.001 (Rekening 259) atas nama Divisi Hukum dan Kepatuhan sebesar Rp50.294.004.862,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);Sepenuhnya menjadi hak milik dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak dan berwenang untuk mempergunakan dana tersebut untuk pengembalian dana *Deposit On Call* (DOC) kepada pihak Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil Rp128.275.895.926,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 18 Januari 2018 secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 14 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2023/PT DKI., tanggal 24 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 22 April 2020;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dana-dana yang terdapat dalam rekening-rekening berikut dengan jasa giro yaitu sebagai berikut:
 - Rekening Nomor 076.005000607.001 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp16.967.353,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Rekening Nomor 076.005000607.002 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp3.632.578.245,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 076.005000607.010 atas nama Dedy Suryawan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - Jasa Giro sebesar Rp38.073.730,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - Rekening Escrow Nomor 259.001262312.001 (Rekening 259) atas nama Divisi Hukum dan Kepatuhan sebesar Rp50.294.004.862,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);Sepenuhnya menjadi hak milik dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak dan berwenang untuk mempergunakan dana tersebut untuk pengembalian dana *Deposit On Call* (DOC) kepada pihak Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil Rp178.278.375.810,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar tunai, seketika, dan sekaligus lunas setelah diucapkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar tunai, seketika, dan sekaligus lunas setelah diucapkan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 18 Januari 2018 tidak sah, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi - Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, III dan IV tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat I, II dan III telah diputus melakukan tindak pidana oleh pengadilan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan *Judex Facti*, dan Tergugat IV juga melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pencatatan pembukuan atas uang yang ditransfer oleh Turut Tergugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tetapi ditempatkan/dimasukkan dalam rekening simpanan sementara BNI KLN Halim Nomor 076.000582832.699, dan kemudian Tergugat IV melakukan transfer dana/pemindahbukuan (mutasi) ke dalam rekening Nomor 017.001774000.001 milik Tergugat I, dengan demikian tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* dengan mengabulkan gugatan konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP.195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2024